

中国证券投资基金业协会

中基协复核〔2023〕7号

纪律处分复核决定书

申请人：李响，男，1990年7月出生，时任深圳前海麒麟上善基金管理有限公司（以下简称前海麒麟）合规风控负责人

申请人不服中国证券投资基金业协会（以下简称协会）于2022年12月12日作出的《纪律处分决定书》（中基协处分〔2022〕92号），以下简称《决定书》），在规定期限内向协会提出纪律处分复核申请。根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）《私募投资基金监督管理暂行办法》《中国证券投资基金业协会章程》和《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分办法（试行）》）等法律法规和自律规则，协会按照规定程序进行复核，现已复核终结。

一、纪律处分情况

2022年4月13日，协会向申请人下达《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2022〕141号），并依申请组织了听证。经审理，《决定书》认定前海麒麟存在存在多项违规行为，前海麒麟的具体违规行为如下：

一是产品备案时填报虚假信息。2015年3月，四川省昊

宸资产管理有限公司（以下简称四川昊宸）、自然人何某及何某芳等成立深圳昊宸鑫盛股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称深圳昊宸），由四川昊宸任担任执行事务合伙人。2016年5月，前海麒麟与四川昊宸签署《基金移交管理权协议》（以下简称《移交协议》），约定深圳昊宸和前海麒麟管理的另一只私募产品完成对标的企业的出资后，由前海麒麟接替四川昊宸担任深圳昊宸的执行事务合伙人负责全面管理。根据《移交协议》，签约时深圳昊宸已向标的企业转款4100万元。而前海麒麟为深圳昊宸办理备案时向协会提交的信息显示，基金募集方式为其自行募集、实缴出资额仅为1100万元且向协会明确说明不存在管理人变更事宜，与事实明显相悖。

二是未尽到管理人审慎勤勉义务。前海麒麟、深圳昊宸、四川昊宸涉及多起投资者纠纷，主要系四川昊宸作为深圳昊宸的原管理人向多名自然人募集资金但未予以登记确权。前海麒麟称因四川昊宸未按合同约定移交财务资料，故对具体投资者名单、募集户和托管户流水等信息概不知悉。但根据《移交协议》，前海麒麟已知悉深圳昊宸完成出资4100万元，与备案实缴出资额明显不符，前海麒麟应当知道深圳昊宸存在其他投资者但疏于查证，反而向协会提交虚假信息，导致投资者权益未得到有效保护。

三是未及时备案私募基金产品。2016年5月深圳昊宸完成出资，2016年7月前海麒麟在工商登记中变更为执行事务合伙人，直至2017年8月才完成产品备案，前海麒麟作为私募基金管理人未及时备案所管理产品。

四是办公场所不独立。前海麒麟与关联方上海晟泰智睿资产管理有限公司（以下简称上海晟泰）共用办公场所。

五是高管及员工任职违反规定。根据资产管理业务综合报送平台登记信息显示，前海麒麟与上海晟泰任职高管相同。根据前海麒麟提供的员工名册，其财务人员均为兼职。

六是未如实填报并及时更新管理人登记信息。前海麒麟未按规定填报关联方上海晟泰、未更新股东变更信息且未填报多起涉诉的机构诚信信息。

七是未向协会报告重大事项。前海麒麟法定代表人钟麟被司法机关判处刑事处罚，但未向协会报告。

《决定书》根据协会从业人员系统信息、资产管理业务综合报送平台登记信息以及前海麒麟提交并盖章确认的人员信息表，交叉验证确认申请人在前海麒麟任职至少至 2020 年 8 月，对申请人采取了“取消基金从业资格”的纪律处分。

二、申辩意见

申请人向协会提交了复核申请书，请求撤销对其作出的纪律处分，具体申辩理由如下。

申请人自 2016 年下半年开始不再担任前海麒麟的合规风控负责人，其后一直催促前海麒麟及时变更其任职信息，但因前海麒麟其他重大变更事项尚未完成，导致无法提交新的变更申请。申请人积极协调并寻求解决办法，不应承担相应的纪律处分责任。《决定书》中提及的“前海麒麟提交并盖章确认的人员信息表”，是前海麒麟单方面提供的，不能成为认定申请人实际担任风控负责人的证明。

申请人还提供了前海麒麟盖章出具的情况说明，用以证

明上述复核申辩意见。

三、复核意见

协会组成复核小组，对相关事实和申辩材料进行复核，有关复核意见如下：

根据《基金法》第九十条、《私募投资基金监督管理暂行办法》第七条和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第六条、第九条，私募基金管理人应当向协会履行登记手续，并报送高级管理人员等基本信息，协会通过网站公告相关情况。私募基金高级管理人员的登记信息具有严肃性和公示公信效力，是社会公众和投资者获取私募基金管理人基本情况，进而判断其专业能力和合规情况的重要渠道，是协会开展自律管理和实施纪律处分的事实基础和重要依据。私募基金管理人实施违法违规行为的，协会可以根据有关登记备案信息，依法依规对在协会登记的高级管理人员采取纪律处分措施。

根据协会从业人员系统信息，申请人于2016年至2020年8月担任前海麒麟合规风控负责人。根据资产管理业务综合报送平台登记信息及协会官方网站公示信息，截至2022年12月前海麒麟被协会撤销私募基金管理人登记时，申请人仍登记为合规风控负责人。根据前海麒麟向协会提交并盖章确认的人员信息表，申请人于2016年至2020年9月担任前海麒麟合规风控负责人。前海麒麟所提供的人员信息表中的有关内容能够与协会从业人员系统、资产管理业务综合报送平台相互印证，并非认定申请人任职时间的唯一依据。《决定书》综合上述信息进行交叉验证，确认申请人在前海麒麟

任职至少至 2020 年 8 月，并无不当。因此，人员信息表由前海麒麟单方面提供，不能作为认定依据的申辩理由不成立。

申请人复核申请时提交的前海麒麟盖章的情况说明虽然记载，申请人于 2016 年下半年开始不再担任合规风控负责人。但考虑到上述任职时间与前海麒麟此前盖章出具的人员信息表明存在重大矛盾，且未能说明合理理由，也无其他证据相印证，协会对此不予采信。

申请人辩称自 2016 年下半年不再担任前海麒麟合规风控负责人，并一直积极催促协调变更任职信息，但由于前海麒麟原因未能及时完成。经查，申请人于 2021 年 9 月通过协会从业人员系统完成强制离职手续，距其辩称的离职时间已逾五年，在此期间申请人既未穷尽全力变更高管信息，也未忠实勤勉履行高管职责，应当对前海麒麟的违法违规承担相应责任，因此上述申辩理由不能构成减免纪律处分的事由。

综上，协会对申请人的申辩意见不予采纳，《决定书》综合考虑有关违规行为、情节性质和社会危害程度，对申请人采取“取消基金从业资格”的纪律处分，事实清楚，裁量适度，依据充分，程序正当。

四、复核决定

鉴于以上基本事实、情节和复核情况，根据《纪律处分办法（试行）》第二十九条规定，协会决定：维持《纪律处分决定书》（中基协处分〔2022〕92 号）对申请人作出的纪律处分。

(本页无正文)

